

---

# **Appunti di Diritto ed Economia**

***Release 3***

**Alessio Rubino**

**05 mar 2026**



---

## Contents

---

|           |                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>1. La Moneta e il Baratto</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1       | 1.1 Circolazione della Moneta . . . . .                         | 4         |
| <b>2</b>  | <b>2. DIRITTI ECONOMICI</b>                                     | <b>5</b>  |
| 2.1       | 2.1 - IL LAVORO . . . . .                                       | 5         |
| 2.2       | 2.2 - CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro . . . . . | 5         |
| 2.3       | 2.3 - I Sindacati . . . . .                                     | 6         |
| 2.4       | 2.4 - I DIRITTI DEI LAVORATORI . . . . .                        | 6         |
| 2.5       | 2.5 - DOVERI . . . . .                                          | 6         |
| 2.6       | 2.6 - CESSAZIONE DEL LAVORO . . . . .                           | 7         |
| <b>3</b>  | <b>3. DIRITTI DEGLI IMPRENDITORI</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>4</b>  | <b>4. L'INFLAZIONE</b>                                          | <b>11</b> |
| 4.1       | 4.1 - CAUSE INFLAZIONE . . . . .                                | 12        |
| 4.2       | 4.2 - MISURAZIONE INFLAZIONE . . . . .                          | 12        |
| <b>5</b>  | <b>DOVERI COSTITUZIONALI</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>6</b>  | <b>Il Sistema ELETTORALE</b>                                    | <b>15</b> |
| <b>7</b>  | <b>DIRITTO DI VOTO ED ELEZIONI</b>                              | <b>17</b> |
| <b>8</b>  | <b>IL PARLAMENTO</b>                                            | <b>19</b> |
| 8.1       | 8.1 FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE . . . . .                        | 20        |
| <b>9</b>  | <b>PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (LEGGE)</b>                         | <b>23</b> |
| <b>10</b> | <b>ITER LEGISLATIVO ABBREVIATO E AGGRAVATO</b>                  | <b>25</b> |
| <b>11</b> | <b>IL REFERENDUM</b>                                            | <b>27</b> |
| <b>12</b> | <b>Il Governo: Procedura di Formazione</b>                      | <b>29</b> |
| <b>13</b> | <b>DIRITTI COSTITUZIONALI</b>                                   | <b>31</b> |
| <b>14</b> | <b>Il Governo</b>                                               | <b>33</b> |
| <b>15</b> | <b>Il potere normativo del Governo</b>                          | <b>35</b> |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 POTERE REGOLAMENTARE DEL GOVERNO</b>               | <b>37</b> |
| <b>17 La crisi di governo</b>                            | <b>39</b> |
| <b>18 La Fiducia e gli strumenti parlamentari</b>        | <b>41</b> |
| <b>19 Corte Costituzionale</b>                           | <b>43</b> |
| <b>20 Le altre competenze della Corte Costituzionale</b> | <b>45</b> |
| <b>21 Esito del giudizio della Corte</b>                 | <b>47</b> |
| <b>22 Il Presidente della Repubblica (PdR)</b>           | <b>49</b> |
| <b>23 Intermediari finanziari</b>                        | <b>51</b> |
| <b>24 Mercato aperto dei capitali</b>                    | <b>53</b> |
| <b>25 Il Sistema Bancario</b>                            | <b>55</b> |
| <b>26 Gli operatori del mercato finanziario</b>          | <b>57</b> |
| <b>27 Il Mercato dei cambi</b>                           | <b>59</b> |





# CHAPTER 1

## 1. La Moneta e il Baratto



Qualunque tipo di mercato c'è sempre un **venditore** e un **acquirente**:

il primo cerca di ottenere il massimo dal suo bene, il secondo cerca di pagarlo il meno possibile.

Originariamente non esisteva il pagamento perché non c'era la moneta e quindi l'unica possibilità di commercio è il baratto (*scambio di oggetti*).

Il **baratto** ha però dei limiti perché può essere attuato con beni di identico valore e inoltre perché alcuni beni erano difficilmente trasportabili.

Inizialmente è stato superato producendo beni che piacevano a tutti e che erano accettati nello scambio di beni.

Successivamente questi beni sono stati sostituiti da pietre e metalli preziosi.

Ancora dopo i metalli sono state create delle monete, ad arrivare ai tempi moderni con l'uso (senza) metalli preziosi e il valore è deciso dallo stato che lo emette.

Per questa ragione il cittadino deve accettare il pagamento dei beni con la moneta che ha emesso lo stato.

Ogni stato ha un suo livello economico che può essere più o meno elevato: ci sono stati progrediti con un livello molto alto e stati, invece, chiamati in via di sviluppo con un livello economico basso.

## 1.1 1.1 Circolazione della Moneta

Come tutti i beni presenti in uno Stato, anche la moneta ha un suo mercato dove ci sono soggetti che la acquistano e la danno.

In generale se ci sono molte transazioni in un sistema, la moneta avrà una velocità di circolazione elevata.

In generale una velocità elevata è tipica dei sistemi espansivi in cui l'economia sta bene e vuole crescere, invece, la politica restrittiva stagna nei mercati con problemi e con crescita ridotta.

La moneta in circolazione viene decisa dal Governo, mentre la sua circolazione dipende dagli intermediari finanziari (*coloro che prendono la moneta e la utilizzano*).

I principali intermediari sono:

**Le BANCHE**

**Le FINANZIARIE**

**I FONDI DI INVESTIMENTO**

---

## 2. DIRITTI ECONOMICI

---

### 2.1 2.1 - IL LAVORO

PER POTER LAVORARE UN SOGGETTO DEVE ESSERE **ASSUNTO**.

**L'ASSUNZIONE AVVIENE ATTRAVERSO 2 CANALI:**

1. **ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO** nelle quali ci si può iscrivere dopo i 16 anni, con il consenso dei genitori, indicando i titoli posseduti e il lavoro che si vorrebbe svolgere.
2. **CHIAMATA DIRETTA**, quando il lavoratore prende accordi direttamente con il datore di lavoro. In questo caso è necessario il curriculum vitae in cui sono indicati tutti i titoli e le attività svolte.

Se il lavoratore viene assunto viene fatto un **CONTRATTO DI LAVORO** in cui si deve riportare:

1. IL NOME DEL LAVORATORE;
2. IL NOME DEL DATORE DI LAVORO;
3. LE MANSIONI CHE VENGONO ATTRIBUTE;
4. L'ORARIO DI LAVORO;
5. SE È UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (DATA INIZIO/FINE) O LAVORO INDETERMINATO;
6. DATA E FIRME.

### 2.2 2.2 - CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Tutti i **DIRITTI** e **DOVERI** dei lavoratori sono riportati in un contratto Generale che viene stipulato tra i *Rappresentanti dei Lavori* e i *Rappresentanti dei Datori di Lavoro*.

I diritti sono **INVIOLABILI** e ogni accordo che **NEGA** questo è illegale.

## 2.3 2.3 - I Sindacati

A partire dagli anni 70" in Italia, nascono i sindacati che sono delle associazioni non riconosciute che hanno come scopo *rappresentare e tutelare i lavoratori*.

Ogni lavoratore ha il DIRITTO di iscriversi ad un sindacato.

I principali sindacati in Italia sono 3 e sono chiamati *confederati* perchè hanno accordi tra di loro.

1. CGIL:- di sinistra
2. CISL:- di centro
3. UIL :- di sinistra

Il più importante è la CGIL che ha più iscritti. Negli anni sono nati altri sindacati definiti *autonomi* e negli ultimi anni anche i COBAS che sono sindacati di *BASE*. Sono quelli più agguerriti perchè hanno pochi iscritti.

## 2.4 2.4 - I DIRITTI DEI LAVORATORI

1. DIRITTO di svolgere le «MANSIONI» scritte nel contratto;
2. DIRITTO di lavorare nell'ORARIO stabilito;
3. DIRITTO di alla RETRIBUZIONE;
4. DIRITTO al RIPOSO SETTIMANALE;
5. DIRITTO alle FERIE;
6. DIRITTO agli EVENTUALI STRAORDINARI;
7. DIRITTO alla SICUREZZA sul Lavoro;
8. DIRITTO di ASSENTARSI per «MALATTIA»;
9. DIRITTO delle DONNE ad ASSENTARSI quando nasce un figlio per un periodo PRIMA e DOPO il PARTO;
10. DIRITTO di entrambi i genitori di Assentarsi per assistere il FIGLIO APPENA NATO;
11. DIRITTO alla PENSIONE.

## 2.5 2.5 - DOVERI

1. DOVERE DI PRESTARE L'ATTIVITÀ in modo da rispettare le mansioni e l'orario stabilito
2. DOVERE DI RISPETTARE la sicurezza sul lavoro
3. DOVERE DI RETRIBUIRE IL DIPENDENTE
4. xxxxxxxxxxxx
5. POTERE DI DARE DISPOSIZIONI AI LAVORATORI
6. POTERE DI CONTROLLO PER VERIFICARE SE LE DISPOSIZIONI SONO STATE RISPETTATE
7. POTERE DISCIPLINARE, se il lavoratore NON rispetta le direttive, possono essere emesse delle sanzioni che variano a seconda del tipo di violazione fino al massimo che è il LICENZIAMENTO.

## **2.6 2.6 - CESSAZIONE DEL LAVORO**

**LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVIENE IN 5 CASI:**

1. LICENZIAMENTO PER VARI MOTIVI
2. DIMISSIONI DEL LAVORATORE
3. MORTE DEL LAVORATORE
4. RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ DELLA PENSIONE
5. SCADENZA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO



---

### 3. DIRITTI DEGLI IMPRENDITORI

---

Nell'Art. 42 della Costituzione è prevista la tutela della **PROPRIETÀ PRIVATA** sia del singolo che degli imprenditori.

Di conseguenza ognuno può fare quello che vuole con i propri beni senza che lo Stato intervenga. C'è una sua protezione che lo Stato interviene sulla proprietà privata solo per scopo di **PUBBLICA UTILITÀ**.

Così se c'è un interesse pubblico (costruire una strada) può togliere la proprietà al privato senza che questi si possa opporre.

Al privato spetta un **INDENNIZZO** il cui importo è molto inferiore al valore reale del bene.

Questo procedimento viene attuato perché l'interesse collettivo prevale su quello privato.

Inoltre lo Stato riconosce all'imprenditore il **diritto di iniziare, cessare, qualunque tipo di attività** senza interferenza dello Stato.

Solo in alcuni casi lo Stato vieta un'attività economica:

1. VA CONTRO LA SALUTE
2. L'AMBIENTE
3. VA CONTRO LA DIGNITA' DELLA PERSONA
4. VA CONTRO LA LIBERTA' DELLA PERSONA



## CHAPTER 4

---

### 4. L'INFLAZIONE

---



Ogni economia ha una sua inflazione, che è un meccanismo silenzioso e graduale: una moneta perde di valore e diminuisce il suo potere d'acquisto.

Per questa ragione una moneta ha 2 tipi di valore:

**quello nominale** (che è quello espresso nella moneta)

e **quello reale** (il potere d'acquisto che corrisponde al valore reale).

Il potere d'acquisto che corrisponde al valore reale è strettamente legato a all'aumento dei prezzi.

Più aumentano i prezzi e meno vale la moneta.

L'inflazione può essere di più tipi :

1. **STRISCINANTE** quando si parla di percentuali basse di inflazione;
2. **GALOPPANTE** quando si parla di decine di punti percentuali;
3. **IPER INFLAZIONE** quando l'aumento è superiore al 50% per un mese.

L'inflazione può essere causata da fattori:

**Interni:** Aumento prezzi, salari, moneta in circolazione; sono le cause che possono aumentare l'inflazione e lo Stato deve saper controllare.

**Esterni:** Cause che vengono da altri stati (es. guerre...); rispetto ai quali il singolo stato non può fare assolutamente niente.

## 4.1 4.1 - CAUSE INFLAZIONE

In generale l'inflazione aumenta quando salgono i prezzi, e ciò avviene nei seguenti casi:

**Aumento dei salari** **Aumento della moneta in circolazione** **L'inflazione importata**, cioè da costi per materie energetiche

## 4.2 4.2 - MISURAZIONE INFLAZIONE

Per stabilire il tasso di inflazione, c'è un organismo chiamato **ISTAT** in Italia che tiene sotto controllo il mercato e le variazioni di prezzo. In pratica ha preso come campione il prezzo di determinati beni che sono quelli che si consumano maggiormente in Italia, chiamati **paniere economico**.



Periodicamente, ogni mese, l'ISTAT rileva la variazione di prezzo dei beni del paniere, la variazione in Italia, fa la media e comunica la variazione % dei prezzi.

In questo modo si ha la variazione ISTAT di ogni mese e allo quello annuale rispetto all'anno precedente.

---

### DOVERI COSTITUZIONALI

---



Ogni cittadino italiano ha dei doveri.

Il **PRIMO** di questi è quello di **contribuire alle spese dello Stato** attraverso i tributi (imposte, tasse e contributi).

Quest'obbligo è previsto **nell'articolo 53 della Costituzione** e deve rispettare 2 principi:

1. **CAPACITÀ CONTRIBUTIVA**: la contribuzione deve avvenire in base al reddito e quindi i più ricchi contribuiscono di più;
2. **PROGRESSIVITÀ** nel senso che le aliquote, la % che si deve versare allo Stato, cresce con l'aumentare del reddito.

Il **SECONDO DOVERE: difesa della Patria**. In base al quale ogni cittadino deve difendere la Patria in caso d'attacco da un altro Stato. Fino agli anni 2000 tutti i cittadini maschi dovevano prestare servizio militare per 1 anno dal compimento dei 18 anni. Poi quest'obbligo viene cancellato.

Attualmente l'esercito italiano è composto soltanto da volontari che vengono retribuiti dallo Stato. Però in caso di guerra ogni cittadino maggiorenne può essere chiamato a combattere. In caso di rifiuto c'è il **reato di diserzione**, cioè l'ergastolo. Se si verifica durante il combattimento c'è la pena di morte.

Il **TERZO DOVERE: fedeltà alla Repubblica** consiste nell'obbligo di ogni cittadino di non compiere attività che possa danneggiare il proprio Stato. Rientra in quest'obbligo quello di rispettare le leggi perché in questo modo si garantisce il buon funzionamento dello Stato. Fammi sapere se hai bisogno di altro!



---

### Il Sistema ELETTORALE

---

Il sistema elettorale è il modo in cui si vota per eleggere i parlamentari ed è diviso nelle seguenti forme:

#### **MAGGIORITARIO**

È manipolato e in Italia viene diviso in:

**Uninominal**e: quando in un collegio vince solo quello che ha ricevuto la maggioranza dei voti.

**Plurinominale**: quando nel collegio non vengono eletti solo i rappresentanti della maggioranza, ma è democratico perché anche l'opposizione ne ha diritto. Questo sistema favorisce la stabilità del Governo, ma ha il difetto di non riflettere la volontà dei partiti.

#### **PROPORZIONALE**

In base al quale i parlamentari vengono ripartiti in proporzione ai voti ottenuti dai partiti. Questo sistema è più democratico in quanto rispetta i voti, ma genera instabilità del Governo perché perdono tutti i partiti e lo Stato perde credibilità perché tutti parlano male.

Permette la rappresentanza anche ai partiti più piccoli.

#### **MISTO/MATTARELLA**

In cui l'elezione del 75% dei parlamentari avviene con l'uninominal (cioè il maggioritario) e il 25% con il proporzionale.



---

### DIRITTO DI VOTO ED ELEZIONI

---



L'Italia è una Repubblica democratica nella quale si stabilisce il potere e dalla Costituzione che la sovranità è esercitata attraverso il voto, ovvero la democrazia.

Il voto ha 4 caratteristiche:

**UNIVERSALE**, tutti gli uomini maggiorenni e capaci sono chiamati a votare;

**UGUALE**, nel senso che il voto del ricco è uguale a quello del povero;

**PERSONALE**, cioè ciascuno deve votare personalmente e nessuno deve delegare;

**LIBERO e SEGRETO**, nel senso che ognuno vota chi vuole e non è tenuto a dirlo;

Come cittadino si ha il diritto al voto e anche un **dovere civico** di votare.



## CHAPTER 8

---

### IL PARLAMENTO

---



Il **Parlamento** è il titolare del potere legislativo. In Italia è composto da due camere che hanno lo stesso potere, cioè bicameralismo perfetto, e sono la:

- **CAMERA DEI DEPUTATI**, sede Montecitorio
- **SENATO DELLA REPUBBLICA**, sede Palazzo Madama

Normalmente le 2 camere si riuniscono e lavorano in modo diviso. Solo in alcuni casi si riuniscono in seduta comune, ad esempio quando:

1. **NOMINARE PDR**;
2. **ELEGGERE un 1/3 ELEMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE**;
3. **QUANDO** deve eleggere i membri del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);
4. **QUANDO** deve mettere in **ACCUSA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**.

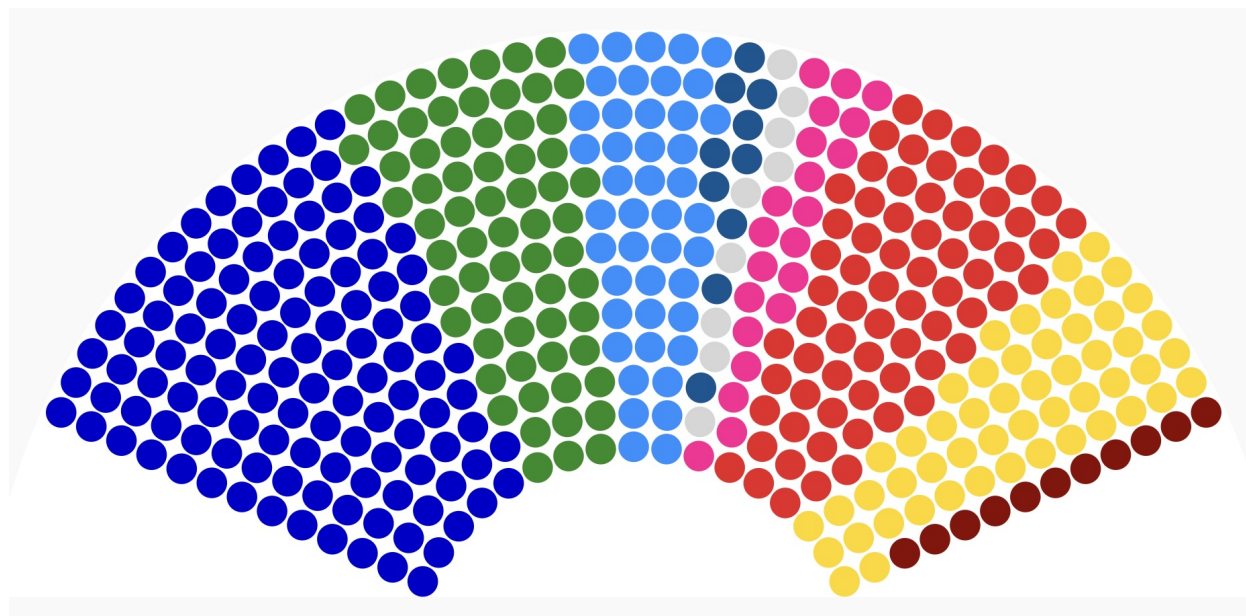
Il Parlamento ha una carica di 5 anni (chiamata legislatura) e si possono rieleggere tutti i giorni. Nella Camera che è composta da 400 deputati, sono tutti eletti dal popolo, mentre il Senato, composto da 200 membri, i 5 Senatori a vita e gli ex Presidenti della Repubblica non sono eletti dal popolo e entrano in carica per tutta la vita.

## 8.1 FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

Ogni camera ha un **Presidente** che ha il compito di dirigere i lavori, dare la parola e togliere la parola durante le discussioni, è eletto a maggioranza dalla camera di appartenenza.



Successivamente ci sono i **gruppi parlamentari** e c'è l'unione di più parlamentari in un tema politico. Ogni gruppo decide ogni rappresentante o li rappresenta. I gruppi deliberano in piena libertà politica durante le votazioni ma negli orari parlamentari non sono vincolati al rispetto delle indicazioni del gruppo.



Tra le **commissioni parlamentari**, gruppi di deputati e senatori esaminano una materia specifica che servono da filtro tra le proposte di legge e l'esame sulle stesse. Le commissioni convocate per materia ritengono che la proposta sia scadibile e viene poi la prova del che l'ordinamento diviene stretto.

Esistono 2 tipi di commissioni:

**PERMANENTI**, che fanno il filtro;

**INCHIESTA**, quando ci sono problemi a livello nazionale in cui bisogna indagare.

### **IMMUNITÀ Parlamentare**

Il parlamentare quando esprime il suo pensiero è insindacabile, quindi nessuno lo può processare per quello che dice. Inoltre se commette dei reati e deve essere processato, occorre ottenere l'autorizzazione della camera di appartenenza se non viene colto in flagranza o in atto.



Infine ogni parlamnetare predo un indennità (Stipendio) il cui importo è deciso dalla camera di appartenenza.



---

### PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (LEGGE)

---

Per approvare una legge il parlamento segue una procedura chiamata «**iter legis**» che ha diverse fasi:

**1ª FASE = INIZIATIVA**, ci sono 5 soggetti che possono fare una proposta di legge e sono:

- **GOVERNO**, con i disegni di legge;
- **ogni parlamentare**;
- **le regioni**, per le materie sui cui hanno competenza;
- **cittadini elettori**, 50.000;
- **CNEL**.

**2ª FASE**, le proposte passano ad una delle due camere.

**3ª FASE**, la camera che riceve la proposta decide di esaminarla all'interno della commissione parlamentare della materia che la discute e alla fine decide se farla andare avanti o bloccarla;

**4ª FASE**, se la commissione decide di esaminarla, viene convocato un avviso, cioè stabilisce il giorno del suo esame;

**5ª FASE**, la discussione è proclamata spesso alla conferenza dei capi gruppo;

**6ª FASE**, nel giorno stabilito inizia la discussione. Organi parlamentari possono chiedergli di intervenire oppure può presentare delle richieste di modifica chiamate «emendamenti»;

**7ª FASE**, la proposta viene discusso e votata.

Certo, ecco la trascrizione degli appunti che mi hai fornito nell'immagine:

**8º FASE:** \* discussione gli eventuali emendamenti; \* si passa alla votazione che si effettua in questo modo: \* si votano gli emendamenti; \* si votano i singoli articoli; \* si vota tutta la legge nel suo complesso.

**9º FASE:** \* il parlamento approva la legge vota in altro ramo dove viene ripetuto lo stesso procedimento;

**10º FASE:** \* se l'altro ramo approva degli emendamenti la legge deve ritornare all'altro ramo fino a quando entrambi non approvano lo stesso testo. Il tutto deve avvenire in un tempo massimo che viene stabilito in ogni caso, passato il quale il provvedimento decade.

**11° FASE:** \* se la legge è approvata su tutti e due rami passa dal PdR che esamina per accettare se ci sono contrasti con la Costituzione e ci possono essere 2 motivi: \* non ci sono contrasti e promulga la legge; \* ci sono contrasti e in questo caso viene mandato al parlamento con un messaggio dove è possibile il contrasto.

**Il Parlamento ha 3 possibilità:** \* Approva la legge con le modifiche indicate dal PdR che quindi la promulga. \* Il Parlamento riapprova la legge con lo stesso testo e in questo caso il PdR può fare 2 cose: \* Promulga la legge; \* SI RIFIUTA E SI DEVE DIMETTERE.

**12° FASE SE LA LEGGE È APPROVATA DA TUTTI E 2 (i rami del Parlamento), VIENE PASSATO (al Presidente della Repubblica) CHE LA ESAMINA PER ACCETTARE CHE NON CI SIANO CONTRASTI CON LA COSTITUZIONE.** Ci sono 2 ipotesi: - NON CI SONO CONTRASTI E [il PDR la promulga] - CI SONO CONTRASTI e in questo caso rinvia al Parlamento con la motivazione del perché [ci sono] contrasti. Il Parlamento ha 3 possibilità: - RIAPPROVA la legge con le modifiche e la promulga - IL PARLAMENTO RIAPPROVA la legge con lo stesso testo. In questo caso il PDR può fare 2 cose: 1. PROMULGA la legge 2. SI RIFIUTA E SI DEVE DIMETTERE

A questo punto, se la legge è accettata, viene inviata ad una **GAZZETTA UFFICIALE** che la pubblica e dopo **45 GIORNI** viene pubblicata. Questo periodo si chiama [Vacatio Legis] e serve ai cittadini per **DA CONOSCERE LA LEGGE**. In caso di urgenza, la legge può entrare in vigore anche lo stesso giorno della pubblicazione.

---

### ITER LEGISLATIVO ABBREVIATO E AGGRAVATO

---

OLTRE ALL'ITER LEGIS ORDINARIO, la nostra Costituzione ne prevede altri 2 che sono quello **ABBREVIATO** e quello **AGGRAVATO**.

Il primo (Abbreviato) si utilizza in situazioni di urgenza, quando non è possibile adottare un provvedimento con iter ordinario perché è troppo [lento].

In questa ipotesi il Governo può adottare un **DECRETO LEGGE** che ha gli effetti di una legge ma non ha la forza della legge perché non è adottato dal Parlamento.

Questo decreto ha un'efficacia limitata nel tempo di **60 GIORNI**. Entro questo periodo il Parlamento lo deve convertire in legge e se non lo fa perde gli effetti.

Il procedimento **AGGRAVATO** è quello più complesso e serve per approvare le **LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE**.

Il procedimento è il seguente:

1. Si segue l'iter ordinario e quindi la legge deve essere approvata da entrambi i rami ed è sufficiente la maggioranza semplice, cioè la metà più uno.
2. Una volta approvata la legge non entra in vigore perché non [è definitiva].
3. Bisogna attendere almeno **3 MESI**, dopodiché si deve rifare lo stesso procedimento e quindi l'approvazione di entrambi i rami, in pratica occorre una **DOPPIA APPROVAZIONE** da entrambi.
4. SE ANCHE NELLA SECONDA APPROVAZIONE la legge viene nuovamente approvata ci sono 2 possibilità:
  - SE VIENE APPROVATA CON LA **MAGGIORANZA SEMPLICE** NON ENTRA IN VIGORE perché entro 3 mesi può essere richiesto un **REFERENDUM CONSERVATIVO**.

Possono richiedere il referendum i seguenti:

1. 1/5 DEI [MEMBRI DI UNA CAMERA]
  2. 5 CONSIGLI REGIONALI
  3. 500.000 CITTADINI ELETTORI
- SE VIENE CHIESTO IL REFERENDUM OCCORRE CHE ALMENO IL 50% PIÙ 1 DEGLI [AVENTI DIRITTO] VANO A VOTARE E LA MAGGIORANZA VOTA LA LEGGE.

- SE NON È RAGGIUNTA questa maggioranza la legge **NON ENTRA** [in vigore].
- 5. SE ENTRO [TRE MESI] IL TEMPO NESSUNO CHIEDE IL REFERENDUM LA LEGGE ENTRA [in vigore].
- 6. SE NELLA 2° VOTAZIONE SI RAGGIUNGE LA **MAGGIORANZA QUALIFICATA** [2/3] ENTRA IN VIGORE [subito].

---

## IL REFERENDUM

---

In Italia il popolo solo in pochissimi casi interviene direttamente sull'attività dello Stato. Il referendum è uno di questi casi. È uno strumento con il quale è possibile annullare una legge approvata dal Parlamento. Ci sono leggi che non possono essere annullate per referendum, e tra queste:

- **MATERIA TRIBUTARIA;**
- **MATERIA PENALE;**
- **DISCIPLINANO i RAPPORTI INTERNAZIONALI;**
- **LEGGI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO.**

Per chiedere un referendum è necessaria la richiesta firmata da **500.000 cittadini elettori**. La richiesta con le firme viene trasmessa alla Cassazione che controlla la regolarità.

Se la Cassazione dice che è tutto apposto la richiesta passa alla Corte Costituzionale la quale accetta se è ammissibile e quindi che non si tratti uno dei divieti, e se ritiene che è tutto apposto.

Il PDR fissa la data della votazione.

In quel giorno tutti i cittadini elettori possono recarsi a votare. Perché un referendum sia valido occorre che vada a votare il 50% + 1 dei cittadini elettori.

Se non è raggiunto il **QUORUM** il referendum è nullo, se invece è raggiunto bisogna vedere la maggioranza come abbia votato: se la maggioranza dice “SÌ”, la legge è [approvata e cessa di esistere].



---

### Il Governo: Procedura di Formazione

---



Per formare il **Governo** occorre nominare il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, il quale sceglie i Ministri.

Per scegliere il P.d.C. (Presidente del Consiglio) c'è una procedura chiamata **Consultazione**.

Il P.d.R. (Presidente della Repubblica) convoca i rappresentanti dei partiti e gli chiede quale soggetto possa essere nominato P.d.C., così da ogni partito indica le sue preferenze.

Il P.d.R. nomina quello che è appoggiato dalla maggioranza dei parlamentari.

Il P.d.R. chiama il soggetto e chiede se accetta l'incarico.

Se lo accetta, deve scegliere i Ministri.

Quando i partiti si sono accordati, il P.d.C. fa un elenco e lo porta al P.d.R., il quale può fare delle osservazioni su alcuni nomi se li ritiene non adatti.

Se non fa obiezioni, il P.d.C. e i Ministri devono giurare fedeltà alla Costituzione davanti al P.d.R.

Successivamente, P.d.C. e Ministri devono comparire davanti alle Camere per ottenere la fiducia.

Ogni Camera vota e, se entrambe danno la fiducia, il Governo entra in funzione.



---

### DIRITTI COSTITUZIONALI

---

Dopo la II guerra mondiale l'Italia ha scelto di essere una Repubblica e ha approvato una nuova COSTITUZIONE.

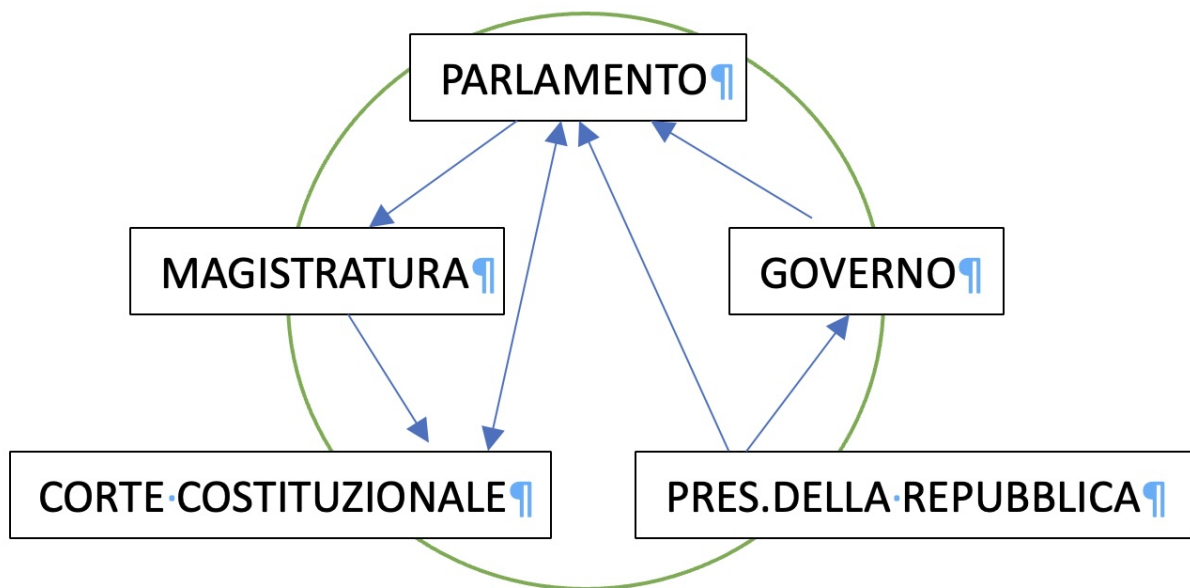
In questa Costituzione si è dovuto scegliere il modo di governare l'Italia.

SI poteva scegliere un sistema presidenziale in cui tutti i poteri sono del Presidente, oppure vice presidenziale come in Francia ma entrambi questi modelli sono stati scartati per paura di tornare a una dittatura Fascista in cui un solo soggetto aveva portato l'Italia alla rovina punto per tale ragione si è scelto un sistema parlamentare che è una forma di governo più Lento ma più sicuro che si fonda sui presupposti :

Separazione dei poteri: che compongono la sovranità sono stati affidati a tre organi diversi Parlamento governo e magistratura con l'aggiunta di due altri organi di controllo e sono il presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

In Italia il sistema di governo è fondato su 5 organi fra loro interconnessi che con che controllano circolarmente con questo sistema l'organo centrale e il Parlamento.

1. Sistema parlamentare in base al quale i poteri principali cioè li ha il Parlamento
2. rappresentanza politica in base al quale il Parlamento rappresenta i cittadini politicamente
3. partiti politici sono associazioni non riconosciute ciascuno dei quali rappresenta un tipo di ideologia



## CHAPTER 14

---

### Il Governo

---

Per formarlo occorre nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale a sua volta sceglie i ministri.

Per scegliere il Presidente del Consiglio bisogna seguire le consultazioni:

Il PdR (Presidente della Repubblica) convoca i rappresentanti dei partiti e gli chiede quale soggetto vorrebbero che fosse nominato PdC.

Dopo che i partiti indicano le preferenze, il PdR chiama il soggetto che vuole la maggioranza dei parlamentari e gli dà l'incarico.

Se lo accetta, deve decidere chi sono i ministri; quando ha l'elenco lo porta al PdR, il quale può fare delle osservazioni se non li ritiene adatti.

Se il PdR non fa rilievi, il PdC e i ministri devono giurare davanti a lui.

Successivamente, PdC e ministri devono comparire davanti alle Camere per ottenere la fiducia.

Ogni Camera vota: se entrambe danno la fiducia, il governo entra in funzione, altrimenti no.

Se, quando il governo è in funzione, il Parlamento gli revoca la fiducia, il governo cade e cessa la legislatura nel momento in cui il Parlamento ha tolto la fiducia che gli aveva dato.



---

### Il potere normativo del Governo

---

Normalmente il Governo non ha potere legislativo perché appartiene al Parlamento.

Tuttavia, in casi specifici, il Governo può adottare due provvedimenti che hanno la forza (ma non la sostanza) della legge:

- **Decreto Legge:** Il Parlamento ha tempi molto lunghi per approvare le leggi.

In casi d'urgenza, il Governo può adottare un provvedimento che ha una durata di 60 giorni, entro la quale deve essere approvato (convertito in legge) dal Parlamento, altrimenti decade.

- **Decreto Legislativo:** Ci sono materie complesse che richiedono tempi molto lunghi per l'esame e l'approvazione.

Per non bloccare l'attività del Parlamento, esso può delegare il Governo per approvare la legge tramite una legge delega. La delega deve però contenere 3 condizioni:

1. L'oggetto della legge (la materia specifica);
2. I criteri e i principi direttivi della legge;
3. Il termine massimo (scadenza della delega), entro il quale il Governo deve approvare il decreto.



---

### POTERE REGOLAMENTARE DEL GOVERNO

---

Può accadere che una legge sia complessa e quindi richieda per la sua concreta attuazione, dei provvedimenti a ggiuntivi chiamati regolamenti.

Questi provvedimenti sono chiamati fonti secondarie del diritto perché sono sottoposte alla legge e quindi non possono disporre nulla in contrasto con essa.

I regolamenti sono adottati dal governo in 2 modi:

Da ogni singolo ministro, a seconda della materia e si chiamano **DM (decreto ministeriale)**;

Da tutto il governo, si chiamano **DPCM (decreto presidente Consiglio dei ministri)**.

Nei rapporti interni il DPCM prevale sul DM.

I regolamenti hanno delle caratteristiche e dei limiti:

1. Non possono andare contro la legge;
2. Sono attuativi di una legge;
3. In alcuni casi possono integrare la legge senza modificarla.

Per non bloccare l'attività del Parlamento, esso può delegare il Governo ad approvare la legge mettendo però 3 condizioni:

**L'oggetto della legge;**

**I principi e i criteri della legge;**

**La scadenza della delega** e cioè il termine massimo oltre il quale il Governo non può approvare la scadenza della legge.



## CHAPTER 17

---

### La crisi di governo

---

La crisi di governo si verifica in una situazione di contrasto tra il Parlamento e il Governo, oppure all'interno della maggioranza stessa.

In questa ipotesi si verifica la rottura del rapporto di fiducia: non c'è più una maggioranza che lo sostiene.

Le crisi possono essere:

- **Parlamentare:** quando si verifica all'interno del Parlamento (es. voto di sfiducia).
- **Extraparlamentare:** quando la crisi nasce al di fuori del Parlamento (es. dimissioni spontanee del Presidente del Consiglio per contrasti politici tra i partiti della coalizione).



---

### La Fiducia e gli strumenti parlamentari

---

Quando il governo si presenta alle Camere, espone il proprio programma.

Se il Parlamento ritiene che tale programma non venga rispettato, può utilizzare uno strumento chiamato mozione di sfiducia.

**Mozione di sfiducia:** È un atto attraverso il quale un decimo dei parlamentari può chiedere che si discuta della revoca della fiducia al Governo. Si può presentare in qualunque momento e in qualunque Camera. *Dopo la discussione si vota:*

Se la maggioranza **approva** la mozione, il governo **decade**; Altrimenti, il governo rimane in carica.

#### La Questione di Fiducia

Esiste un altro strumento attraverso il quale il Governo può «sfidare» il Parlamento, spesso usato per sbloccare l'iter di una legge: la questione di fiducia.

**Ostruzionismo:** Durante il procedimento legislativo, può accadere che l'opposizione presenti **migliaia** di emendamenti (proposte di modifica) per bloccare l'approvazione di una legge.

**Applicazione della fiducia:** Per far decadere tutti gli emendamenti in un colpo solo, il Governo «pone la questione di fiducia» sulla legge.

In pratica, il governo dichiara: «*O approvate la legge così com'è, oppure mi dimetto*».

Se il Parlamento vota a favore, la legge è approvata e gli emendamenti decadono; se vota contro, il Governo è obbligato a dimettersi.

Nota sintetica a margine (presente nel testo): Il rapporto di fiducia è fondamentale:

- **Mozione di sfiducia:** Parte dal Parlamento contro il Governo.
- **Questione di fiducia:** Parte dal Governo verso il Parlamento (spesso per superare l'ostruzionismo).



---

### Corte Costituzionale

---

Insieme al PdR, la Corte è un organo di controllo. È composta da 15 giudici, nominati per:

- **5** dal PdR (Presidente della Repubblica);
- **5** dal Parlamento in seduta comune;
- **5** dalle supreme magistrature (3 dalla Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti).

#### **Durata e carica:**

I giudici restano in carica **9 anni** e non possono essere rieletti.

Al proprio interno eleggono un Presidente che rappresenta la Corte.

#### **Competenze:**

Ha competenza su 3 materie principali:

- È il giudice delle leggi: controlla la **legittimità costituzionale delle leggi**.
- Decide sui **conflitti di attribuzione tra gli organi dello Stato**.
- Decide sull'**ammissibilità del referendum abrogativo**.

Le decisioni sono prese a **maggioranza**.

#### **Il controllo di legittimità costituzionale**

Il compito della Corte è garantire la «**leggibilità**» della **Costituzione**. Il Parlamento ha il potere legislativo, ma se approva una legge in contrasto con la Costituzione, e nemmeno il PdR in sede di rinvio interviene, la Corte può accertare il contrasto.

Questo accertamento avviene attraverso due vie:

1. **Via principale (o diretta):** quando lo Stato o una Regione ritengono che una legge (statale o regionale) invada la propria sfera di competenza e decidono di sottoporre la questione alla Corte.
2. **Via incidentale (o indiretta):** quando, durante un processo di qualunque tipo, un giudice (chiamato «giudice a quo») deve applicare una legge che gli sembra incostituzionale. In questo caso il giudice sospende il giudizio, non applica la legge e rimette la questione alla Corte Costituzionale.



---

### Le altre competenze della Corte Costituzionale

---

Oltre al controllo di legittimità sulle leggi, la Corte interviene in altri casi fondamentali per l'equilibrio dello Stato:

**Conflitti di attribuzione:** Può accadere che all'interno dello Stato si verifichino dei conflitti in cui due organi rivendicano lo stesso potere. In pratica, se c'è un conflitto tra organi, ci si può rivolgere alla Corte per chiedere chi ha la competenza. La Corte decide con una sentenza che è vincolante per le parti.

**Ammissibilità del referendum:** Il referendum abrogativo non può essere richiesto per tutte le leggi (sono escluse quelle fiscali, quelle internazionali e di bilancio). Per evitare che l'abrogazione provochi il blocco dell'attività dello Stato, la richiesta di referendum deve passare all'esame della Corte, che la deve dichiarare ammissibile. Se lo fa, il referendum si può svolgere, altrimenti no.

**Giudizio sul PDR:** Oltre ai tre poteri fondamentali, la Corte può giudicare il PdR (Presidente della Repubblica) per i reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione. Se lo ritiene colpevole, lo condanna (fino all'ergastolo) e lo rimuove dalle funzioni. In questo caso la Corte viene integrata: ai 15 giudici ordinari si aggiungono 16 «giudici popolari» (cittadini maggiorenni estratti a sorte tra un elenco compilato dal Parlamento).



---

### Esito del giudizio della Corte

---

Quando la questione giunge alla Corte, essa ha due possibilità di decisione:

**Sentenza di rigetto:** La Corte ritiene che la legge non sia in contrasto con la Costituzione. In questo caso, il giudice del processo originale deve applicare quella legge per risolvere la causa.

**Sentenza di accoglimento:** La Corte dichiara che la legge è effettivamente incostituzionale. La sentenza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento, la legge cessa di avere efficacia e viene eliminata dall'ordinamento giuridico (non può più essere applicata da nessuno). Sintesi delle competenze (Parte finale)

**Conflitto di attribuzione:** Se sorge un conflitto tra organi dello Stato su chi debba esercitare un potere, la Corte decide a chi spetta la competenza.

**Referendum:** Il referendum abrogativo non è sempre ammesso (es. per leggi tributarie o di bilancio). La Corte ne valuta l'ammissibilità: se è ammissibile, si procede al voto, altrimenti la richiesta decade.

**Giudizio sul PdR:** La Corte giudica il Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione. In questa funzione specifica, la composizione della Corte viene integrata da 16 giudici popolari estratti a sorte.



---

### Il Presidente della Repubblica (PdR)

---

In Italia il PdR è soprattutto un organo di garanzia che tutela la Costituzione, rappresenta l'unità nazionale e non può prendere decisioni sulla vita politica, che spetta al Parlamento. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune con i rappresentanti delle regioni.

- **Carica:** dura 7 anni e può essere rieletto.
- **Sede:** ha sede a Roma al Quirinale.
- **Termine del mandato:** quando cessa l'incarico diventa Senatore a vita.

#### I Poteri del PdR

Sebbene non abbia poteri politici diretti, la Costituzione gli attribuisce poteri suddivisi in:

1. **Poteri Formali:** Rappresenta l'Italia all'estero e nei rapporti internazionali.
2. **Poteri Sostanziali:** Poteri effettivi che gli appartengono, tra cui:
3. **Promulgare la legge:** prima della scadenza (se la legge è approvata dal Parlamento).
4. **Mettere il veto:** può rimandare la legge alle Camere con un messaggio motivato se ritiene che non debba essere approvata (potere di rinvio).
5. **Sciogliere il Parlamento:** può decidere di sciogliere le Camere prima della scadenza naturale della legislatura.
6. **Nomina:** nomina il Presidente del Consiglio (PdC) e i ministri.
7. **Presidenza:** presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
8. **Comando:** è il Capo delle Forze Armate.
9. **Nomine speciali:** nomina un terzo (5) dei membri della Corte Costituzionale e nomina 5 Senatori a vita.



---

### Intermediari finanziari

---

I risparmiatori hanno il problema dell'inflazione (capitale che perde il proprio potere d'acquisto). Per evitare questo, l'unico strumento è quello di investire i capitali, operazione che avviene tramite gli intermediari finanziari che operano nel mercato (di capitali).

Per poter svolgere questa attività devono avere dei requisiti:

1. Essere una S.p.A.: per offrire maggiori garanzie ai risparmiatori.
2. Essere iscritti in un apposito elenco.
3. Essere sottoposti al controllo da parte della CONSOB (organismo che controlla la borsa e il mercato finanziario) e della Banca d'Italia.

#### **Il Mercato e la Borsa**

La Borsa è il luogo dove avvengono le trattative; qui si scambiano i titoli del mondo e si stabilisce il valore delle monete, che dipende dalla loro domanda e offerta. Alla fine di ogni giorno, la Borsa pubblica i valori per ogni mercato e ogni moneta.

I titoli che si possono acquistare o vendere in borsa sono: 1. **Le Azioni**: rappresentano una quota della società (S.p.A.); il loro valore dipende dall'andamento della società stessa. 2. **I Titoli di Stato**: il loro valore dipende dall'andamento economico nazionale.



---

### Mercato aperto dei capitali

---

Come qualunque altro bene, anche i capitali si vendono: il mercato dei capitali è il luogo dove si scambiano denaro e titoli.

Questo luogo si chiama Borsa Valori, dove avvengono le contrattazioni tra chi domanda e chi offre capitale.

In Italia la borsa principale ha sede a Milano. In questo luogo, alla fine di ogni seduta, viene stabilito il valore di ogni moneta e titolo, permettendo di confrontarne l'andamento giornaliero (che può essere al rialzo o al ribasso).

Il mercato monetario si divide in:

1. **Mercato primario:** quello in cui si vendono i titoli di nuova emissione; è utilizzato dalle società o dallo Stato per raccogliere capitali.
2. **Mercato secondario:** quello in cui vengono negoziati i titoli già in circolazione.

#### Tipologie di Titoli

I titoli si dividono principalmente in:

1. **Titoli Pubblici** (BOT, CCT): emessi dallo Stato. Hanno la caratteristica di avere tassi di interesse generalmente bassi, ma sono considerati investimenti sicuri poiché lo Stato ne garantisce il rimborso.
2. **Titoli Privati** (Azioni e Obbligazioni): emessi dalle S.p.A. Le obbligazioni consistono in prestiti alla società con un tasso di interesse variabile.

#### Elementi del mercato finanziario

- **Strumenti finanziari:** comprendono la moneta estera, i titoli e i «futures» (contratti d'investimento).
- **Operatori di Borsa:** sono professionisti abilitati (come i broker) che possono operare all'interno della borsa per conto dei clienti.
- **Andamento del mercato:** dipende dalla domanda e dall'offerta. Se la domanda di una moneta o di un titolo aumenta, il suo valore sale; se l'offerta è eccessiva, il valore scende. Anche le decisioni della Banca Centrale sugli interessi influenzano l'andamento dei mercati.



---

### Il Sistema Bancario

---

Le banche costituiscono l'elemento essenziale del sistema economico. Infatti, esse rappresentano il collegamento tra coloro che offrono risparmio (le famiglie) e coloro che chiedono capitale (le imprese). Per questa ragione, le banche, nel momento in cui offrono prestiti, si fanno pagare un tasso d'interesse che deve essere superiore a quello che hanno pagato per avere il denaro.

#### **La Banca Centrale e il costo del denaro**

Normalmente le banche prestano il denaro dei risparmiatori e quello che ottengono dalla Banca Centrale. Ogni Stato ha una sua Banca Centrale (in Italia è la Banca d'Italia, che a sua volta dipende dalla BCE - Banca Centrale Europea), la quale stabilisce il costo del denaro (Tasso Ufficiale).

*L'andamento dell'economia è influenzato da queste variazioni:*

- **Aumento dei tassi:** Se il tasso ufficiale e quindi il costo del denaro cresce, anche le banche dovranno applicare ai propri clienti un tasso superiore. In questo modo si scoraggiano gli investimenti.
- **Diminuzione dei tassi:** Al contrario, se si diminuisce il tasso pagato, questo provocherà un aumento degli investimenti e dei consumi.

#### **Politica monetaria e Inflazione**

La Banca Centrale agisce sull'andamento dell'economia in base al rischio di inflazione:

1. Se non ci sono pericoli d'inflazione, può abbassare il tasso ufficiale per stimolare l'economia.
2. Al contrario, se c'è pericolo di inflazione, deve alzare il tasso ufficiale per frenare la circolazione monetaria.



---

### Gli operatori del mercato finanziario

---

In base al mandato con cui il cliente richiede di acquistare o vendere strumenti finanziari per effettuare l'operazione, i soggetti che operano sul mercato possono essere divisi in due grandi categorie:

1. **I Risparmiatori (o Cassettisti):** rappresentano i soggetti prudenti. Il loro obiettivo è proteggere il proprio capitale nel tempo, senza correre rischi eccessivi, cercando un rendimento costante.
2. **Gli Speculatori:** sono soggetti che vogliono rischiare per ottenere guadagni elevati in tempi brevi, sfruttando le variazioni di prezzo dei titoli.
  - **Gli speculatori, a loro volta, si dividono in base alla strategia adottata e alle previsioni sull'andamento del mercato:**
    1. **Speculatori Rialzisti (Toro):** acquistano titoli oggi scommettendo che il loro valore aumenterà in futuro, per poi rivenderli e guadagnare sulla differenza di prezzo.
    2. **Speculatori Ribassisti (Orso):** vendono titoli (spesso non ancora posseduti fisicamente) scommettendo che il loro valore diminuirà, per poi riacquistarli a un prezzo inferiore e guadagnare sul calo.

#### **Il valore dei titoli e la domanda**

Il valore di un titolo o di una moneta è strettamente legato alla quantità domandata e offerta sul mercato.

Ragione per cui, se lo Stato o un'azienda è in una situazione economica solida, la domanda per i suoi titoli aumenta e, di conseguenza, ne cresce il valore rispetto ad altre opzioni di investimento.



---

### Il Mercato dei cambi

---

Ogni moneta ha un suo valore, che rappresenta la quantità di beni e servizi che si possono acquistare con una determinata pressione monetaria.

Nel momento in cui si vuole acquistare la moneta di un altro Stato, o si vogliono fare acquisti in uno Stato diverso che ha una moneta diversa, si parla di tasso di cambio.

**Il tasso di cambio** è il prezzo a cui una moneta viene scambiata con un'altra.

#### **Determinazione del valore**

Il valore di ogni moneta varia quotidianamente ed è determinato dal mercato in base alla domanda e all'offerta.

1. Se molti soggetti richiedono una determinata valuta (per investimenti o commercio), il suo **valore sale**.
2. Se c'è eccesso di offerta, il **valore scende**.

Nella Borsa, oltre ai titoli, vengono quotidianamente scambiate e quotate anche le monete dei vari Stati, permettendo di stabilire il rapporto di valore tra di esse (es. Euro/Dollaro).